ALFA RESALE

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Дата размещения на сайте: «15» ноября 2024 года

1. Общие положения. Термины

1.1. Настоящий договор купли-продажи (далее — «Договор», «Оферта») является публичной офертой ООО «Альфа-Ресейл» (ИНН 9701300922, КПП 770101001, ОГРН 1247700740253, расчётный счёт 40702810601890005758 в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593; далее — «ООО Альфа-Ресейл», «Продавец», «Агент») в адрес совершеннолетних, дееспособных физических лиц — покупателей, приобретающих товары для личного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (далее — «Покупатель»).

1.2. Акцепт Оферты — оформление Заказа и/или оплата в соответствии с настоящим Договором. С момента акцепта Договор считается заключённым в письменной форме.

1.3. ООО Альфа-Ресейл действует, в том числе, в качестве агента частных лиц — собственников вещей (далее — «Частный Продавец») по агентским договорам. В таких случаях ООО Альфа-Ресейл не является собственником Товара до момента перехода права собственности к Покупателю.

1.4. Аутентификация — проверка Товара на подлинность и соответствие заявленному бренду/марке по внутренним регламентам ООО Альфа-Ресейл и/или с привлечением внешних экспертов.

1.5. Сайт — https://alfa-resale.ru.

1.6. Торговая платформа — совокупность функционала Сайта и/или внешних площадок, через которые совершается продажа.

1.7. Заказ — подтверждённое ООО Альфа-Ресейл волеизъявление Покупателя приобрести Товар.

1.8. Идентификационные данные — логин и пароль Покупателя.

1.9. Имущество — вещь Частного Продавца, реализуемая через ООО Альфа-Ресейл.

1.10. Товар — новый или бывший в употреблении материальный объект, реализуемый через Торговую платформу.

1.11. Контактные данные — реквизиты связи, указанные на Сайте и/или предоставленные Покупателем.

1.12. Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности — документы на Сайте, обязательные к применению.

2. Предмет Договора

2.1. ООО Альфа-Ресейл продаёт, а Покупатель приобретает Товар на условиях настоящего Договора. В части реализации имущества Частных Продавцов ООО Альфа-Ресейл действует как агент.

2.2. Информация о Товаре (описание, характеристики, состояние, размер, комплектность, фото, цена) размещается на Сайте/Торговой платформе. Допускаются незначительные расхождения оттенков цвета, фактуры, измерений и следов носки, что не является недостатком Товара, если такие особенности характерны для бывших в употреблении вещей и/или указаны в описании.

3. Порядок оформления Заказа

3.1. До оформления Заказа Покупатель обязан ознакомиться с описанием Товара, ценой, состоянием, сроками и стоимостью доставки, правилами возврата.

3.2. Заявка оформляется через Сайт/по телефону. После отправки Заявки ей присваивается статус «Оформление Заявки». В течение 48 часов ООО Альфа-Ресейл подтверждает наличие, согласовывает детали (размер, способ доставки, оплата) и присваивает статус «Заказ».

3.3. При отсутствии Товара ООО Альфа-Ресейл вправе предложить замену/аналог, либо аннулировать Заявку.

3.4. ООО Альфа-Ресейл вправе отказать в подтверждении/исполнении Заказа полностью или частично, в том числе при:

- отсутствии Товара;
- технической ошибке в цене/описании;
- признаках мошенничества, риска чарджбэка, некорректных данных доставки/оплаты;
- нарушении Покупателем условий Договора.

В таком случае денежные средства (если получены) возвращаются тем же способом, за вычетом фактических расходов Продавца (если применимо и не противоречит закону).

3.5. Цена и наличие Товара — динамические и могут меняться до подтверждения Заказа. Ошибки и опечатки в описании не влекут обязательства Продавца по продаже на некорректных условиях.

4. Оплата

4.1. Цена указывается в рублях РФ и включает НДС (при применимости).

4.2. Способы оплаты: онлайн-оплата платёжной системой; рассрочка, кредит, наличный расчёт при получении, если способ доставки это допускает. ООО Альфа-Ресейл вправе запросить предоплату 100%.

4.3. Расходы на доставку и примерку оплачиваются отдельно, если не указано иное.

4.4. Скидки, промокоды, программы лояльности применяются по правилам, размещённым на Сайте. Несовместимость скидок возможна.

4.5. При подозрении на мошенничество Продавец вправе запросить KYC-подтверждения (паспорт, фото карты, и т.п., закрыв часть реквизитов), заблокировать/отменить Заказ и вернуть средства.

5. Доставка.

5.1. Способы доставки:

- курьер по Москве с примеркой (услуга — 2000 руб.);
- службы доставки (в т.ч. СДЭК, постаматы, ПВЗ);
- международная доставка (условия согласовываются отдельно).

5.2. Покупатель предоставляет полный и корректный адрес. При ошибках адреса/контактов повторная доставка и хранение оплачиваются Покупателем.

5.3. Сроки зависят от способа и региона и доводятся при оформлении. Сроки могут сдвигаться по причинам, не зависящим от Продавца (работа служб доставки, таможня, погодные условия и т.п.).

5.4. Доставка с примеркой:

- Покупатель вправе отказаться от части/всего Заказа до завершения услуги у двери/в точке примерки;
- после завершения услуги возврат невозможен (см. п. 7 ниже);
- стоимость услуги и транспортные расходы при отказе оплачивает Покупатель.

5.5. Риск случайной гибели/повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю. Если перевозчик выбран Покупателем самостоятельно, риск переходит в момент передачи Товара такому перевозчику.

5.6. При неудачной попытке доставки по вине Покупателя (отсутствие по адресу, отказ принять без причин, недоступность связи) возможны:

- повторная доставка за счёт Покупателя;
- хранение на складе с платой за хранение;
- аннулирование Заказа с удержанием фактических расходов.

6. Аутентификация, сертификат подлинности, состояние и гарантийные заявления

6.1. ООО «Альфа-Ресейл» проводит аутентификацию товаров по собственным регламентам до передачи Покупателю, включая осмотр, сверку маркировок/комплектности и иные проверки.

6.2. Каждый товар прошедший аутентификацию (если не указано иное в карточке товара) поставляется с Сертификатом подлинности ООО «Альфа-Ресейл», который подтверждает, что на дату выдачи сертификата товар признан подлинным по результатам внутренней проверки. Сертификат недействителен при его повреждении/подделке, а также в случае изменения товара после передачи Покупателю (ремонт/реставрация, нанесение/удаление маркировок и т.п.).

6.3. Для товаров, бывших в употреблении, допускаются следы носки, естественный износ и иные особенности состояния, если это указано в описании/фото либо характерно для данной категории. Различия оттенков цвета/фактуры, обусловленные настройками экрана, условиями съемки и допустимыми допусками измерений, не являются недостатком.

6.4. Продавец признает результаты аутентификации исключительно: (1) выполненные ООО «Альфа-Ресейл» по собственным регламентам; и/или (2) письменные заключения официального бутика/представительства соответствующего бренда на фирменном бланке с реквизитами, подписью/печатью, датой и описанием проверенного товара.

6.5. Заключения иных третьих лиц (частные эксперты, коммерческие сервисы, телеграм-боты и т.п.) не считаются достаточным доказательством неподлинности и могут рассматриваться лишь как консультационное мнение.

6.8. На товары, бывшие в употреблении, дополнительные коммерческие гарантии не предоставляются, за исключением обязательных гарантий и прав Покупателя, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей. Товар продается «как есть» в пределах требований закона.

7. Возврат и обмен

7.1. Общее правило: возврат и обмен возможны при сохранении товарного вида, ярлыков/пломб (если были), комплектации и упаковки, и наличии подтверждения оплаты.

7.2. Доставка с примеркой по Москве: после завершения услуги возврат невозможен. Отказ возможен полностью или частично до завершения услуги; стоимость доставки и услуги примерки оплачивает Покупатель.

7.3. Срок подачи заявления на возврат надлежащего качества при дистанционной продаже — в порядке и на срок, предусмотренный действующим законодательством РФ. Если на Сайте доведена до сведения Покупателя информация о порядке и сроках возврата, срок составляет 7 дней с момента получения Товара. Настоящим устанавливается сокращённый операционный срок приёма заявления — 3 дня — для оперативного урегулирования; при этом обязательные сроки, установленные законом, имеют приоритет.

7.4. Возврат ненадлежащего качества: при выявлении существенных недостатков, не оговорённых при продаже, Покупатель вправе заявить требования, предусмотренные законом. Для бывших в употреблении товаров учитываются естественный износ и указанные в описании дефекты.

7.5. Возврату не подлежат:

- товары, включённые в действующие перечни невозвратных товаров (в том числе бельё, чулочно-носочные изделия, средства личной гигиены, парфюмерно-косметическая продукция и иные категории согласно установленным перечням);
- товары, изготовленные, индивидуально подобранные, укомплектованные, изменённые, настроенные либо отремонтированные по просьбе/индивидуальному заказу Покупателя;
- товары, реализуемые частными селлерами (частными продавцами);
- товары, приобретённые через байеров (посредников) и/или посредством консьерж-сервиса.
- 7.6. Порядок возврата:
- подать заявление через Сайт/по email с реквизитами;
- приложить копию паспорта (при необходимости идентификации), фото Товара, упаковки, дефектов;
- отправить Товар надлежащим образом упакованным по адресу, указанному Продавцом.

7.7. Расходы на возврат надлежащего качества несёт Покупатель, если иное не установлено законом. Возврат денежных средств осуществляется способом оплаты Заказа, за вычетом расходов на доставку/примерку/хранение/иную логистику, если Товар надлежащего качества и иное не установлено законом. Срок возврата денежных средств — до 30 рабочих дней с даты получения Товара Продавцом.

7.8. При нарушении условий возврата (следы эксплуатации сверх примерки, отсутствие комплектности/ярлыков/пломб/упаковки, загрязнения) Продавец вправе отказать в возврате или удержать часть суммы на восстановление товарного вида.

8. Переход права собственности

8.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента оплаты и передачи Товара Покупателю (или перевозчику, выбранному Покупателем).

8.2. В сделках через Агентский договор право собственности переходит от Частного Продавца Покупателю через посредничество ООО Альфа-Ресейл. Продавец (Агент) не несёт ответственность за обязательства Частного Продавца, выходящие за пределы агентского поручения.

9. Ограничение ответственности

9.1. ООО Альфа-Ресейл не несёт ответственности:

- за действия/бездействие служб доставки и иных третьих лиц;
- за косвенные убытки, упущенную выгоду, моральный вред;
- за несоответствие ожиданиям Покупателя, если характеристики соответствуют описанию/категории б/у товаров;
- за дефекты, явно указанные в описании/фото или характерные для состояния «б/у»;
- за невозможность исполнения по причинам форс-мажора (см. раздел 12).

9.2. Совокупная ответственность ООО Альфа-Ресейл по любому требованию, связанному с Заказом, ограничивается суммой, фактически уплаченной Покупателем за соответствующий Товар, если иное прямо не установлено законом.

9.3. Использование Товара без предварительной проверки соответствия размера/состояния и несоблюдение инструкций по уходу не является основанием для возврата.

10. Персональные данные и коммуникации

10.1. Обрабатывая Заказ, Покупатель соглашается на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности на Сайте.

10.2. Коммуникации, направленные на email/телефон, указанные Покупателем, считаются надлежащими. Юридически значимые уведомления могут направляться на электронную почту.

11. Урегулирование споров. Применимое право

11.1. Применяется право Российской Федерации.

11.2. Претензионный порядок обязателен: срок ответа на претензию — 10 рабочих дней с даты её получения.

11.3. Подсудность — по месту нахождения ООО Альфа-Ресейл, если иное не вытекает из императивных норм законодательства о защите прав потребителей. Покупатель вправе воспользоваться предоставленными законом альтернативами подсудности.

11.4. К отношениям Сторон также применяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей» в части, не изменяемой соглашением сторон.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное/частичное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): действия органов власти, войны, теракты, блокировки/санкции, эпидемии, стихийные бедствия, отключения энергоснабжения, сбои платёжных/логистических систем и др., подтверждённых компетентными органами/документами.

12.2. Срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия форс-мажора.

13. Прочие условия

13.1. Изображения и тексты на Сайте принадлежат ООО Альфа-Ресейл/правообладателям; их копирование без согласия запрещено.

13.2. ООО Альфа-Ресейл вправе вносить изменения в Договор, Пользовательское соглашение, Политику конфиденциальности, цены и иные условия, размещая обновлённую редакцию на Сайте. Новая редакция применяется к Заказам, оформленным после даты публикации.

13.3. Недействительность отдельного положения не влечёт недействительность Договора в целом; такое положение заменяется действительным, максимально приближенным по смыслу.

13.4. В случае противоречий между описанием на Сайте и фактическим состоянием Товара приоритет имеет согласованная Сторонами информация в подтверждении Заказа, а также факт осмотра/примерки, если она предоставлялась.

13.5. Для международной доставки налоги, пошлины, таможенные сборы и оформление на стороне страны назначения оплачиваются Покупателем, если иное не согласовано письменно.

13.6. Отказ Покупателя от Заказа после передачи Товара в доставку влечёт удержание фактически понесённых расходов Продавца (доставка, возвратная логистика, хранение, комиссия платёжных систем), если это не противоречит императивным нормам закона.

13.7. Электронные документы/переписка, логи Сайта, данные платёжных систем признаются надлежащими доказательствами.

14. Контакты

ООО «Альфа-Ресейл»
ИНН 9701300922, КПП 770101001,
ОГРН 1247700740253
Р/с 40702810601890005758 в АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК 044525593
Сайт: https://alfa-resale.ru
Электронная почта: alfa.resale@yandex.ru
Телефон: +7 495 005 01 86

15. Заключительные положения

Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта
Покупателем и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Заказу.
Для получения разъяснений Покупатель может обратиться через Сайт/контакты, указанные выше.